新兴县稔村镇中天建材厂“1.14”机械伤害事故调查报告

发布时间：2015-03-18 08:45 来源：新兴县安全监管局(安委) 浏览次数：56 次 【字号： 大 中 小】

新兴县稔村镇中天建材厂“1.14”机械

伤害事故调查报告

2015年1月14日上午8：30时左右，新兴县稔村镇中天建材厂砖泥搅泥机将一名维修工卷进搅泥机，造成一人当场死亡。事故发生后，根据国定。新兴县人民政府立即成立了由县安监局、公安局、国土资源局、人社局、监察局、县总工会、稔村镇政府等单位组成的事故调查组，依法开展请了县检察院参与事故调查工作。调查组严格依照有关法律法规、实事求是原则，经过现场取证、询问相关人员，查阅相关资料，研判分析，现已经过和原因。初步认定了事故性质和责任，对事故的调查工作提出了处理建议和事故防范措施，现将事故有关情况报告如下：

一、事故的概述：

（一）事故发生时间：2015年1月14日上午8：30时左右

（二）事故发生单位名称：新兴县稔村镇中天建材厂；法定代表人：陈金旺。

（三）事故发生地点：新兴县稔村镇平岗山顶

（四）事故类型：机械伤害

（五）死亡人数：1人

（六）无人员受伤，直接经济损失轻微。

二、基本情况：

（一）事故发生经过和事故救援情况

经过对现场附近的工人询问了解。2015年1月14日上午6时左右，事故单位多名工人在搬运砖坯工作，生产班长颜登陆发现搅泥机刀片损坏需泥机的电源就离开了现场，通知维修工陈开裕（死者）到搅泥机更换刀片。约8:00时左右，陈开裕到搅泥机更换刀片。由于事故发生时只有死者一人组询问相关人员和现场勘验情况分析，陈开裕在事发现场进行维修时，自行打开搅泥机电源，搅泥机正常运行中(据调查，正常换刀片是换完一把刀开关，这样反复操作直至换完为止)。约8:30时左右，陈开裕正准备关闭搅泥机电源开关切换刀片，由于搅泥机上方泥土较多，下方浮土较滑，不慎行的搅泥机卷轴，将人卷进搅泥机。当时，在搅泥机附近休息的工人听到死者喊了“啊啊啊”三声，其中班长颜登陆第一时间赶到事发点，看到搅和内脏，立即跑到旁边按停搅泥机的电闸开关，一名工人马上跑去把情况告知砖场管理人员何光照。约8:35时左右，何光照到事故现场查看，随即8:50时，何光照再拨打稔村镇派出所电话，约9:40时左右，稔村镇派出所干警赶到事故现场。约10时左右，安监局执法人员赶到达事故现场参与应急

（二）事故单位的基本情况

2014年8月20日该建材厂办理了经营范围、经营期限变更登记。变更为“生产、销售烧结粘土砖。（依法须经批准的项目，经相关部门批准动。）经营期限：自2005-11-01至长期。

（三）死者情况

陈开裕（死者）男55岁，已婚，广西灵山县人，负责中天建材厂的机械维修，在该厂工作时间约4-5年。

（四）事故善后处理情况

新兴县稔村镇中天建材厂与死者家属于2015年1月16日签订了工伤死亡赔偿协议，家属对事故赔偿无意见，事故赔偿处理完毕。

三、事故发生的原因和性质

（一）直接原因

1、经调查，陈开裕准备关闭搅泥机电源更换刀片，由于陈开裕安全意识淡薄，未能充分判断作业环境的危险性，没有正确分析搅泥机上方泥土滑的隐患存在，作业时不慎脚部滑落正运行中的搅泥机卷轴，将其卷进搅泥机，导致当场死亡的人身伤害事故。

2、新兴县稔村镇中天建材厂在未办理采矿权延续申请，未经登记机关批准重新核发采矿证擅自采土生产烧结粘土砖，从事非法生产经营活动，发生。

（二）间接原因

中天建材厂主要负责人未能履行好安全生产管理职责，管理工作不到位。

（三）事故性质

经过调查认定：该事故是一起非法生产经营而导致的责任事故。事故等级为一般事故。

四、事故责任认定及对责任单位的责任人的处理建议

（一）新兴县稔村镇中天建材厂：未能依法履行好安全生产管理职责，未能督促从业人员严格执行安全操作规程，存在管理漏洞。

上述行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条相关规定，对此起事故负间接责任。建议由新兴县安全生产监督管理局依华产法》第一百零九条之规定给予新兴县稔村镇中天建材厂相应的行政处罚。

（二）陈金旺(男，48岁，新兴县稔村镇中天建材厂法定代表人、实际投资人)，没有履行安全生产主要责任人的责任，在进行非法生产经营事故的发生。且在事故发生后擅离职守，多次推搪回避事故调查组开展事故调查工作。该行为违反了《矿产资源法》第三条规定和《生产安全事故例》第二十六条、第三十八条的规定，对事故发生负主要责任，根据《中华人民共和国刑法》相关规定。建议由公安机关立案侦查，构成犯罪的任。

（三）稔村镇中天建材厂维修工陈开裕安全意识淡薄，在没有安全保障的情况下自行操作电源开关，在更换搅泥机刀片时不慎滑入搅泥机生。该行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十五条规定，对此起事故负直接责任，鉴于陈开裕在事故中死亡，建议不追究其事故责任。

（四）新兴县稔村中天建材厂：至今未能取得采矿生产许可，属非法生产经营，违反了《矿产资源法》第三条规定，已不具备生产条件。依第三十九条规定，建议由新兴县国土资源局牵头，对新兴县稔村中天建材厂生产经营资格进行依法取缔。

五、事故防范和整改措施建议

“1.14”机械伤害事故教训十分惨痛 ，各镇、各相关部门要认真汲取教训、举一反三，迅速开展事故隐患排查，严厉打击各生产领域非法、违杜绝类似的生产安全事故发生。

（一）根据市政府《关于限制生产和禁止使用实心粘土砖的通知》（云府办[2011]2号）中“三、组织实施（一）各级政府及住建、发展改革法、财政、国土资源、环保、农业、物价、安监、规划、林业、人力资源和社会保障、国税、地税、工商、质监、供电等职能部门和单位，要依法对应取缔的实心粘土砖生产企业，坚决予以取缔。同时，要建立本地区实心粘土砖生产企业监督管理机制，并由有关部门和各镇（街）政府负责落照“属地管理”的原则，由政府及有关职能部门依法认真履行职责，做好限制生产和禁止使用实心粘土砖工作，对应取缔的实心粘土砖生产企业，

（二）各镇政府、各职能部门要结合正在开展的岁末年初安全生产大检查活动，加强所管辖区域、行业安全监管力度，深入进行一次安全生产安全生产舆论宣传，确保全县安全生产大局稳定。

新兴县稔村镇中天建材厂“1.14”

机械伤害事故调查组

新媒体
×关闭
分享到：
【扌
中国政府网 国务院部门网站 省区市网站 地市网站 县(市区)网站 党群机关网站 政府部门专栏 各镇专栏

政府网站找错
机关

关于本网 | 联系我们 | 隐私声明 | 网站地图

版权所有： 新兴县人民政府门户网站　网站标识码 4453210026　ICP备案号： 粤ICP备12036698号

主办： 新兴县人民政府　承办： 新兴县政务服务和数据管理局　粤公网安备44532102445329号

新媒体

×关闭